

1500099-07.2022.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Isabella Carvalho Esposito Braga

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... com drogas, mas é conhecido pelo tráfico, sendo dono de um bar no bairro. O acusado confessou o tráfico há dois meses. Pelo que sabe Gerson está preso. Não conhecia Guilherme.

Interrogado, o réu confessou os fatos. Pratica o tráfico de duas a três semanas. Estava sozinho. Estava desempregado e tem crianças pequenas em casa. Agora trabalha como terceirizado com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá

Foro de Guaratinguetá

3ª Vara

Avenida Ariberto Pereira da Cunha, 280, Guaratinguetá-SP - cep 12516-410

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500099-07.2022.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500099-07.2022.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2028875/2022 - DISE-

DEL.SEC.GUARATINGUETA, 22758513 - DISE- DEL.SEC.GUARATINGUETA, 21/22/213 - DISE-

DEL.SEC.GUARATINGUETA, 2028875 - DISE- DEL.SEC.GUARATINGUETA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME FERREIRA RANGEL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Isabella Carvalho Esposito Braga

Vistos.

GUILHERME FERREIRA RANGEL está sendo processado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, em 01/02/2022, por volta das 15h, na Rua Amâncio de Castro Coelho, São Dimas, nesta cidade, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 50 invólucros de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando visualizaram o acusado, que conversava com Gerson Alves Lima Filho, que estava no interior de seu veículo. Ao perceber a aproximação policial, GUILHERME empreendeu fuga em sua bicicleta.

Os policiais foram ao encalço do acusado e abordaram-no, momento em que, ao submetê-lo à revista pessoal, encontraram os 50 invólucros de cocaína.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição/apreensão (fls. 09), exame químico-toxicológico (fls. 140/142) e laudo do local (fls. 143/144).

Concedida a liberdade provisória ao acusado (fls. 38/41). Defesa prévia (fls. 81/86). A denúncia foi recebida em 31/05/2022 (fls. 106/107).

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu (fls. 146/147).

O Ministério Público requereu a procedência da pretensão, com a condenação do acusado. Ressaltou a quantidade e nocividade das drogas apreendidas (fls. 151/155).

A Defesa postulou a absolvição do réu, diante da falta de provas. Subsidiariamente, pretendeu a redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

É o relatório. Fundamento e decido.

Encerrada a instrução criminal, a ação penal é procedente.

A materialidade foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição/apreensão (fls. 09), exame químico-toxicológico (fls. 140/142) e laudo do local (fls. 143/144), bem como pela prova oral colhida.

A autoria é certa e recai sob o acusado, conforme se verá.

O policial militar Pedro Paulo Santos Silva disse que, em patrulhamento pelo local, visualizaram o acusado conversando com o passageiro de um Gol. O acusado tentou fugir, mas foi abordado, dizendo que a droga era dele e não foi entregue por Gerson. Gerson disse que estava perguntando por uma pessoa do bairro para o acusado. Ambos foram conduzidos à Delegacia. Não conhecia o acusado, mas sim Gerson, que tem um bar e pratica o tráfico.

Fabio Samuel da Silva, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento e acessaram uma rua do local, quando viram o acusado debruçado sobre a janela do carona de um carro. Ele tentou fugir, mas foi abordado, com ele sendo encontrada uma sacola com as drogas. A pessoa do veículo não estava com drogas, mas é conhecido pelo tráfico, sendo dono de um bar no bairro. O acusado confessou o tráfico há dois meses. Pelo que sabe Gerson está preso. Não conhecia Guilherme.

Interrogado, o réu confessou os fatos. Pratica o tráfico de duas a três semanas. Estava sozinho. Estava desempregado e tem crianças pequenas em casa. Agora trabalha como terceirizado com serviços gerais. Conhecia Gerson de vista, jogavam bilhar. Nada mais a acrescentar. Não é usuário de drogas. Tem 26 anos. Não tem passagens policiais. Mora com a mãe. Estudou até o segundo ano.

Assim, encerrada a instrução, de acordo com a situação fática, lastreada pelas provas colhidas, a pretensão comporta acolhimento.

O delito de tráfico de drogas é cometido na clandestinidade, de maneira a, cada vez mais, ludibriar a atuação da polícia e possibilitar que aos agentes criminosos não seja aplicada a Lei Penal.

Sendo assim, é necessário que todos os indícios, que também se classificam como provas, sejam minuciosamente aferidos pelo julgador, dentro do princípio da livre convicção motivada.

A palavra dos policiais merece crédito. Os depoimentos foram uníssomos acerca de toda a dinâmica dos fatos. O melhor posicionamento é o que não discrimina a

qualidade dos depoimentos, de sorte que a palavra do policial, que depõe sob compromisso, como testemunha, tem o mesmo valor que o de qualquer outra pessoa.

Somente quando há divergências e contradições instaladas a partir do confronto de seus próprios depoimentos ou de suas declarações com os demais participantes da diligência, e essas são de tamanho relevo a determinar a imprestabilidade do testemunho, é que se deve desprezá-lo.

Não se pode presumir que policiais ouvidos como testemunhas tenham a intenção de incriminar falsamente alguém. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição.

Com efeito, os policiais militares declararam em juízo que, em patrulhamento de rotina, visualizaram o réu. Ao perceber a aproximação, tentou correr, sem sucesso, sendo encontrado, em seu poder, 50 invólucros de cocaína (38,34 gramas).

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática do tráfico. Relatou que já praticava o tráfico há duas ou três semanas, inexistindo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos.

Por fim, impende ressaltar que a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 dispensa a comprovação da venda da droga, pois há previsão de múltiplas condutas, inclusive "trazer consigo", como ocorreu no caso em tela.

Desta forma, de rigor a condenação do réu pela prática de tráfico de drogas. Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase, atentando-se ao disposto nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, inexistem elementos para elevação da pena-base, de modo que fica fixada no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, razão pela qual a pena permanece em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, verificam-se inexistentes causas de aumento de pena. De outro modo, de rigor a diminuição, nos termos do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, porquanto o agente é primário, de bons antecedentes e não há indícios que demonstrem sua dedicação às atividades criminosas, tampouco que integre organização criminosa. Assim, diminuo a pena no máximo legal, isto é, em 2/3, tornando definitiva a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar GUIHERME FERREIRA RANGEL como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, no patamar mínimo legal para o dia-multa.

Analisando-se o caso concreto, notadamente a primariedade, tratando-se de acusado com 25 anos de idade, bem com a falta de expressividade da droga encontrada em seu poder. Assim, possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de modo excepcional.

Nos termos do art. 44, §2º do Código Penal, aplico a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito:

(i) Pagará o réu, a título de prestação pecuniária, a quantia de um salário mínimo, a ser revertida para entidade pública ou privada com destinação social.

(ii) Prestará serviços à comunidade ou a entidades públicas, por igual prazo, durante oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados, ou dias úteis, de forma a não prejudicar a jornada de trabalho. As condições serão fixadas no âmbito da execução.

Em caso de revogação do benefício, o regime inicial para cumprimento será o aberto, dada a quantidade de pena aplicada e demais circunstâncias do caso, já assinaladas.

Defiro o recurso em liberdade.

Caso ainda pendente, determino a destruição dos entorpecentes apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Fixo honorários em favor do partrono nomeado, conforme tabela do Convênio OAB/DPGE, expedindo-se certidão independente de requerimento após o trânsito em julgado.

Arquivem-se os autos. P.I.C.

Guaratinguetá, 26 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA